

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת יעקב אשר
משה גפני
אורי מקלב

פ/25/663

הצעת חוק שכר ותנאי עבודה לנהגי תחבורה ציבורית, התשפ"ג–2022

הגדרות

1. בחוק זה –

"נהג תחבורה ציבורית" – נהג אוטובוס ציבורי כהגדרתו בפקודת התעבורה¹, שמועסק על ידי חברת אוטובוסים המפעילה קווי שירות מטעם משרד התחבורה או מכוח חוק; "השר" – שר התחבורה והבטיחות בדרכים.

2. הקמת המועצה לקביעת שכר ותנאי עבודה לנהגי תחבורה ציבורית (בחק זה – המועצה), שתפעל במסגרת משרד התחבורה. המועצה תהיה מורכבת מנציג ממשלתי, מנציג מעבידים ומנציג עובדים.

3. תפקידי המועצה הם:

- (1) לייעץ לשר בנוגע לתנאי העבודה של נהגי תחבורה ציבורית;
- (2) לייעץ לשר בבואו לקבוע שכר מינימום ענפי לנהגים בתחבורה הציבורית.

4. חברי המועצה (א) השר ימנה את חברי המועצה; במועצה יהיו שבעה חברים ואלה הם:

- (1) נציג השר, מקרב עובדי משרדו והוא יהיה היושב ראש;
- (2) נציג משרד האוצר מקרב עובדי משרדו;
- (3) נציג משרד העבודה מקרב עובדי משרדו;
- (4) נציג ארגון העובדים המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים בענף התחבורה;

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173.

(5) נציג ארגון מעבידים שהוא צד להסכם קיבוצי החל על המספר הגדול ביותר של עובדים בענף התחבורה ;

(6) שני נציגי ציבור בעלי זיקה לתחום התחבורה הציבורית.

(ב) הודעה על מינוי המועצה, על הרכבה ועל כל שינוי בהרכבה תפורסם ברשומות.

(ג) בהרכב המועצה יינתן ביטוי הולם, בנסיבות העניין, לייצוגן של כלל קבוצות האוכלוסייה בחברה הישראלית, ובכלל זה לקבוצות האוכלוסייה המנויות בסעיף 15א(א) לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1959.²

5. תקופת כהונה תקופת כהונתו של חבר המועצה תהיה ארבע שנים וניתן לשוב למנותו לתקופת כהונה נוספת אחת.

6. (א) חבר המועצה לא יהיה זכאי לגמול בעד חברותו במועצה, אך יהיה זכאי לקבל החזר הוצאות סבירות שהוציא לצורך השתתפותו בישיבות המועצה, ובלבד שאינו זכאי לקבל החזר בעבור הוצאות אלה ממקור אחר.

(ב) חבר מועצה שהוא עובד מדינה, עובד גוף מתוקצב או עובד באותו גוף שהוא מייצג במועצה לא יהיה זכאי להחזר הוצאות כאמור בסעיף קטן (א).

(ג) בסעיף זה, "עובד המדינה" ו"עובד גוף מתוקצב" – כהגדרתם בסעיף 32 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985.³

7. לא ימונה לחבר המועצה אדם שמתקיים בו אחד מאלה :

(1) עיסוקיו או תפקידיו האחרים עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידו כחבר המועצה ;

(2) הוא הורשע בפסק דין סופי בעבירה פלילית או בעבירת משמעת, שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לכהן כחבר המועצה, או שמתנהלת נגדו חקירה בשל חשד לביצוע עבירה כאמור.

8. (א) חבר המועצה יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו בהתקיים אחד מאלה :
פקיעת כהונה, העברה מכהונה והשעיה מכהונה

(1) הוא התפטר במסירת כתב התפטרות לשר ;

(2) חדל להיות בעל תפקיד שמכוחו מונה לפי סעיף 4 או התקיים בו תנאי שהיה מונע את מינוי כאמור בסעיף 7.

² ס"ח התשי"ט, עמ' 86.
³ ס"ח התשמ"ה, עמ' 60.

(ב) השר רשאי להעביר חבר מועצה מכהונתו לפני תום תקופת כהונתו, בהודעה בכתב, אם נבצר ממנו, דרך קבע, למלא את תפקידו או שהוא נעדר בלא סיבה מוצדקת משלוש ישיבות רצופות של המועצה או ביותר משלוש משיבותיה במשך שנה אחת; היעדרות בשל שירות מילואים או בשל תקופת לידה והורות לא תובא במניין ההיעדרויות לעניין סעיף קטן זה.

(ג) הוגש נגד חבר המועצה כתב אישום בעבירה פלילית או קובלנה בעבירת משמעת כאמור בסעיף 7(2), רשאי השר להשעותו מכהונתו עד למתן פסק דין סופי בעניינו.

9. המלצות המועצה (א) המועצה תדון בשכר נהגי התחבורה הציבורית ובתנאי עבודתם ותעביר את המלצותיה לשר, לפחות אחת לשנה.

(ב) המועצה תכין מידי שנה דוח שנתי המסכם את פעילותה ואת החלטותיה ומסקנותיה בשנה החולפת; בין השאר יכלול הדוח התייחסות לביקוש לנהגים בענף התחבורה הציבורית, לזכויות עובדים בענף התחבורה הציבורית מכוח הסכמים קיבוציים החלים בענף, לצרכי התחבורה הציבורית וכן לנתוני האבטלה הכללים במשק.

(ג) השר יקיים דיון לאחר הגשת המלצות המועצה ויתחשב בהמלצותיה בהחלטותיו, בעניין שכר ותנאי עבודה של נהגי תחבורה ציבורית בהתקשרויות של משרד התחבורה.

10. ביצוע ותקנות השר ממונה על ביצועו של חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו.

11. תיקון חוק שכר מינימום (התשמ"ז-1987⁴, בסעיף 18, אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:

"(ד) שר התחבורה רשאי לקבוע, לאחר התייעצות עם המועצה לקביעת שכר ותנאי עבודה לנהגי תחבורה ציבורית לפי חוק שכר ותנאי עבודה לנהגי תחבורה ציבורית, התשפ"ג-2022, ובאישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת, תוספת לשכר מינימום לנהגי תחבורה ציבורית ואם קבע כאמור יראו בתוספת כאילו היתה חלק משכר המינימום לפי חוק זה."

12. תיקון חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה (התשע"ב-2011⁵, בתוספת הראשונה, אחרי פרט (3) יבוא:

"(4) נהיגה בתחבורה הציבורית."

⁴ ס"ח התשמ"ז, עמ' 68.

⁵ ס"ח התשע"ב, עמ' 62.

דברי הסבר

התחבורה הציבורית היא שירות חיוני, הממומן מכספי ציבור. בישראל שיעורי הפיצול בין תחבורה ציבורית לרכב פרטי נמוכים יחסית למדינות העולם המערבי: רק 25 אחוזי שימוש בתחבורה הציבורית במטרופולינים בארץ, לעומת 40 אחוזים בממוצע במטרופולינים גדולים בעולם. התשתית החסרה בתחום התחבורה הציבורית הביאה בשנים האחרונות לעלייה דרמטית בעומס בכבישים. כעולה ממסמכים רשמיים של משרד התחבורה, ללא שיפור בתחבורה הציבורית, ישראל תגיע לכשל תחבורתי כולל. על פי אומדן של משרד האוצר, אובדן התוצר שנגרם כתוצאה מפקקי התנועה הוא כ-35 מיליארדי שקלים חדשים בשנה.

מעל 80 אחוזים מנוסעי התחבורה הציבורית נוסעים באוטובוסים. להרחבת שירותי האוטובוסים תועלות רבות ומגוונות, מבחינה כלכלית, בריאותית וסביבתית. אולם, לא ניתן כיום לבצע הרחבה משמעותית של קווי אוטובוסים חדשים או הוספת תדירות לקווים קיימים לצורך הפיכת מערכת האוטובוסים לנוחה ויעילה יותר, בשל מחסור חמור בנהגי אוטובוסים.

לפי הערכות של חברות האוטובוסים ומשרד התחבורה חסרים כ-3,500 נהגים בתחבורה הציבורית. נהגים בעלי רישיון לנהיגה באוטובוס עוזבים את המקצוע בשל תנאי עבודה קשים, ולכן הביקוש לנהגים גבוה באופן קבוע. עם זאת, בשל שיטת המכרזים והסבסוד הגבוה של מערכת התחבורה הציבורית, יש למשרד התחבורה השפעה ניכרת על גובה שכרם של הנהגים.

בשל הדומיננטיות של משרד התחבורה בענף, מוצע כי תוקם מועצה ציבורית שבראשה נציג שר התחבורה. במועצה יהיו חברים גם נציגי ארגון עובדים, ארגון מעבידים, משרדי העבודה והאוצר ונציגי ציבור שהם בעלי זיקה לענף התחבורה הציבורית. המועצה תייעץ לשר התחבורה בעניין שכר ותנאי עבודה של הנהגים בתחבורה הציבורית. שר התחבורה יביא בחשבון את המלצותיה בעניין ההתקשרויות של משרד התחבורה, כמו כן מוצע כי שר התחבורה יהיה רשאי, בהתייעצות עם המעוצה ובאישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת לקבוע תוספת לשכר המינימום לנהגי תחבורה ציבורית, כלומר לקבוע למעשה שכר מינימום ענפי.

סעיף 28 לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב-2011, קובע אחריות של מזמין לתשלום שכר עבודה של עובד שמועסק בחברה שנותנת למזמין שירותים המפורטים בתוספת הראשונה. מדינת ישראל קונה באמצעות מכרז שירותי תחבורה ציבורית והעובדים, נהגי התחבורה הציבורית מועסקים על ידי החברות שזוכות במכרז. לפיכך מוצע לתקן את התוספת הראשונה לחוק להגברת האכיפה, ולהוסיף את נהגי התחבורה הציבורית לתחומים שבהם אחראי מזמין לזכויות העובדים, וזאת מאחר שקיים דמיון רב, בין צורת ההעסקה של עובדי קבלן בתחומים כגון ניקיון ושמירה, לבין העסקת נהגי האוטובוסים, ששכרם נקבע במסגרת התקשרות במכרז בין המדינה לחברות האוטובוסים.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים, על שולחן הכנסת העשרים ואחת, על שולחן הכנסת העשרים ושתיים, על שולחן הכנסת העשרים ושלוש ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת יעקב אשר וקבוצת חברי הכנסת (פ/5816 ; פ/306 ; פ/402 ; פ/456 ; פ/544/24). הצעת החוק זהה לפ/544 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

כ"ה בכסלו התשפ"ג (19.12.2022)